

نماذج دعاوى محكمة البداءة

تنسيق وطباعة

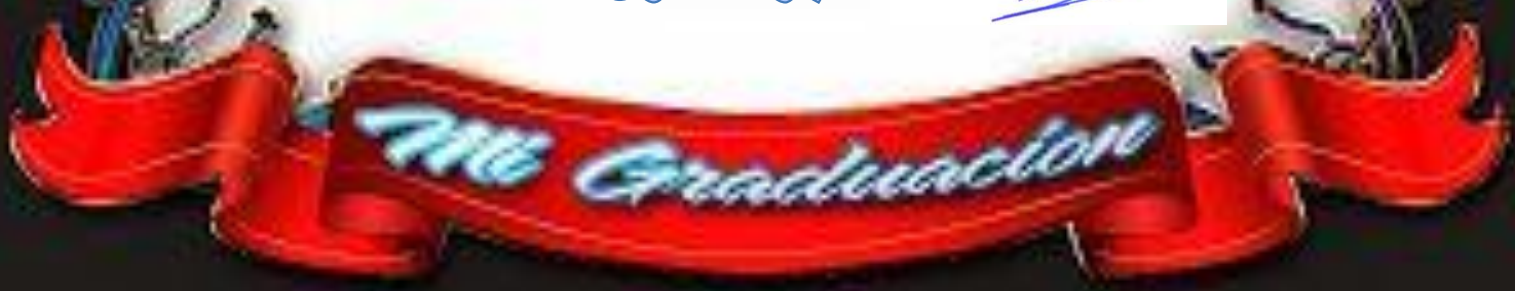
احمد حسين الجيزاني



الجزء الاول

٢٠٢٠/١٠/١٠





المحتـــوى

التسلسل	نـــــوع الدعـــوى	رقم الصفحة
1	المقدمة	3
2	دعوى ازالة الشيوع	4
3	دعوى التمليك قرار ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧	5
4	دعوى اجر المثل	6
5	دعوى منع معارضة	7
6	دعوى دين سند كمبيالة مادة ٢٢ قانون الاثبات	8
7	دعوى الدين مع تسديد جزء من المبلغ	9
8	دعوى الدين مع وصل امانة المادة ٢٥ قانون الاثبات	10
9	دعوى دين سند عادي المادة ٢٥ قانون الاثبات	11
10	دعوى الاستملاك قانون الاستملاك رقم ١٢ النافذ	12
11	دعوى اتعاب المحاماة المادة ٦٣ قانون المحاماة	13
12	دعوى فرق البدلين قرار ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧	14
13	دعوى التعويض عن ضرر مادي المادة ٢٠٢ قانون مدني	15
14	دعوى تخلية استعمال للماجور يؤدي الى الاساءة بسمعة المستأجر	16
15	دعوى تخلية لأحداث المؤجر تغيير جوهري	17
16	دعوى تخلية لعدم قيام المستأجر من تسديد اجرة الايجار	18
17	دعوى تخلية لهدم العقار	19
18	دعوى الغاء الاستملاك	20
19	دعوى رفع التجاوز	21
20	دعوى اعادة حال عن بيع العقار بموجب عقد بيع خارجي	22
21	دعوى فسخ العقد	23
22	دعوى منع سفر القضاء المستعجل المادة ١٤٢ قانون المرافعات	24
23	طلب الكشف المستعجل القضاء المستعجل المادة ١٤٤ قانون المرافعات	25
24	طلب تثبيت الاقرار القضاء المستعجل المادة ١٤٥ قانون المرافعات	26
25	دعوى تجديد القوة التنفيذية للحكم	27
26	دعوى ابطال التسجيل	28
27	دعوى استرداد حيازة	29

المقدمة



الحمد لله على ما أراد بنا من عاجل الخير وآجله ومؤتنفه وراهنه فجعل لنا في أنفسنا مواعظ وفي أبداننا زواجر يرشدنا ويهدينا ويكفنا عما يردينا من مرض بعد صحة، وشيبة بعد شيبة لنعتبر بتغير الأحوال علينا وتغيير الحدثان إيانا حمداً تتألف أشتاته وتتصل مواده وصلى الله على محمد وآله .

بعد عمل ملخصاتي منذ بداية ما كنت طالب في كلية القانون والى ان تخرجت واصبحت محامي حيث بدأت ممارسة مهنة المحاماة في المحكمة لاحظت قبولا حسنا من الزملاء والقراء الكرام ، وايضا لاحظت لدى كثير من زملائي المحامين الجدد طبعا ومن ضمنهم انا شخصيا صعوبة في سير الدعاوى من الاجراءات الروتينية المستخدمة في المحاكم العراقية فقد شرعت بإصدار مجموعة من الملخصات والنماذج التي يحتاج لها المحامي في كل دعوى من دعاوى الاحوال الشرعية وتطبيقاتها العملية تنفيذا للعهد الذي قطعته على نفسي ان اوصل سلسلة من الملخصات والمعلومات المماثلة للدعاوى الشرعية والجزائية والبداءة وذلك لان التطبيقات الميدانية ضرورية جدا لكل علم من العلوم بعد اكمال دراسته النظرية ولا سيما في مهنة المحاماة .

تحتوي هذه النماذج على الوصف القانوني للدعوى وهو يعتبر تغيير نوعي من انواع النماذج الكلاسيكية وهذا يساعد على فهم الدعوى بشكل واضح بالنسبة للمحامي والتطلع الى احكام المادة القانونية لكل دعوى .

وفي الختام أرجو ان اكون قد وفقت لخدمة مهنة المحاماة النبيلة وخدمة لزملائي المحامين والقراء بهذا العمل المتواضع املا ان يحظى برضائهم ورضا الله من هذا العمل .

((وقل ربي زدني علما))

المحامي

احمد حسين الجيزاني

شركة بيت العدالة
للاستشارات القانونية والمحاماة



(دعوى ازالة الشيوع)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليهم / ١- ---------- يسكن ----------

٢- ---------- يسكن ----------

٣- ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان المدعى عليهم شركاء موكلي في العقار المرقم ..... ولعدم استفادة موكلي بالبقاء معهم على حالة الشيوع وعليه اطلب دعوتهم للمرافعة والحكم بإزالة شيوع العقار قسمة ان كان قابلا للقسمة او بيعا ان كان غير قابل للقسمة وتوزيع صافي ثمن المبيع على الشركاء كل حسب سهامه الثابتة في صورة القيد وتحميل كل شريك الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

تطبيقا لأحكام المواد (١٠٧٠ / ١٠٧٣ من القانون المدني) وتحميل كل شريك الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦)

المدعي

الاسباب الثبوتية

١- صورة قيد العقار المرقم ----------

٢- القسام الشرعي المصدق والمرقم ----------

وكيله المحامي

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى التمليك قرار ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

سبق وان اشترى موكلي مساحة قدرها ..... من المدعى عليه اعلاه ضمن العقار المرقم ..... بموجب عقد البيع الخارجي المؤرخ ..... ببدل مقداره ..... مقبوض نقدا ولامتناع المدعى عليه عن نقل الملكية في دائرة التسجيل العقاري ولقيام موكلي ببناء دار سكن مشغولة حاليا من قبله بدون معارضة تحريرية من المدعى عليه ونظرا لتوافر الشروط القانونية للتمليك الواردة في القرار المرقم ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧ وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بتمليك موكلي تلك المساحة والاشعار الى دائرة التسجيل العقاري بتنفيذ ذلك وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بتمليك موكلي تلك المساحة والاشعار الى دائرة التسجيل العقاري تطبيقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقرار ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٣ وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

المدعي

وكيله المحامي

بموجب الوكالة المرفقة طيا

الاسباب الثبوتية

١- الوكالة العامة

٢- صورة قيد البيع الخارجي

٣- سائر البيانات القانونية

المحامي / احمد حسين الجيزاني
07705566606
ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم
Ahmed Aliraqi
ahmed ali



(دعوى اجر المثل)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان المدعى عليه شريك موكلي في العقار المرقم ..... وقد وضع يده على العقار وقام باستغلاله والانتفاع به من دون موافقة موكلي ومن دون ان يسدد له ما يصيبه من اجر المثل للفترة من تاريخ ..... ولغاية اقامة الدعوى وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي باجر المثل الذي اقدره بمبلغ عشرة ملايين دينار عراقي ولغرض الرسم فاني اقيم الدعوى بمبلغ مليون دينار واحتفظ بحق المطالبة بالمبلغ المتبقي وحسب تقدير الخبراء بدعوى منظمة او مستقلة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي باجر المثل الذي اقدره بمبلغ عشرة ملايين دينار عراقي تطبيقا لأحكام المواد (١٩٧ و ١٠٥٠) من القانون المدني العراقي ولغرض الرسم فاني اقيم الدعوى بمبلغ مليون دينار واحتفظ بحق المطالبة بالمبلغ المتبقي وحسب تقدير الخبراء بدعوى منظمة او مستقلة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية

المدعي

١- صورة قيد العقار المرقم ----------

٢- سائر البيانات القانونية

وكيله المحامي

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى منع المعارضة)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان المدعى عليه شريك موكلي في العقار المرقم ..... وقد وضع يده على العقار وقام باستغلاله والانتفاع به من دون موافقة موكلي ومن دون ان يسدد له ما يصيبه من اجر المثل للفترة من تاريخ ..... ولغاية اقامة الدعوى وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي باجر المثل الذي اقدره بمبلغ عشرة ملايين دينار عراقي ولغرض الرسم فاني اقيم الدعوى بمبلغ مليون دينار واحتفظ بحق المطالبة بالمبلغ المتبقي وحسب تقدير الخبراء بدعوى منظمة او مستقلة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي باجر المثل الذي اقدره بمبلغ عشرة ملايين دينار عراقي تطبيقا لأحكام المواد (١٩٧ و ١٠٥٠) من القانون المدني العراقي ولغرض الرسم فاني اقيم الدعوى بمبلغ مليون دينار واحتفظ بحق المطالبة بالمبلغ المتبقي وحسب تقدير الخبراء بدعوى منظمة او مستقلة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية **المدعي**

١- صورة قيد العقار المرقم ----------

٢- القسام الشرعي المصدق والمرقم ---------- **وكيله المحامي**

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى دين سند كمبيالة مادة ٢٢ قانون الاثبات)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان المدعى عليه مدين لموكلي بمبلغ خمسة ملايين دينار عراقي بموجب سند الكمبيالة الصادرة من دائرة الكاتب العدل في ..... بالعدد ..... المؤرخ والمستحق الاداء حين الطلب ولامتناعه عن التسديد رغم المطالبة وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي بالمبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي بالمبلغ المذكور تطبيقا لأحكام المادة (٢١ و ٢٢) من قانون الاثبات وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية **المدعي**

١- سند كمبيالة المرقمة ----------

٢- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية **وكيله المحامي**

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى الدين مع تسديد جزء من المبلغ)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان المدعى عليه مدين لموكلي بمبلغ خمسة ملايين دينار عراقي عن بيع اثاث مكتبي بموجب سند الكمبيالة الصادر من دائرة الكاتب العدل في..... بالعدد..... المؤرخ ..... يكون التسديد على شكل اقساط شهرية بواقع خمسمائة الف دينار كل شهر اعتبارا من تاريخ ..... ولاستحقاق جزء من المبلغ وعدم التسديد وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي بالمبلغ المستحق الاداء وكذلك المبالغ الغير مستحقة مع مراعاة الاجل عند الحكم بتلك المبالغ وان موكلي مستعد لتحمل المصاريف بقدر المبالغ المستحقة الاداء وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بخصوص المبلغ المستحقة الاداء

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي بالمبلغ المذكور تطبيقا لأحكام المادة (٢١ و ٢٢) قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ وتحميله الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية **المدعي**

١- سند كمبيالة المرقمة ----------

٢- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية **وكيله المحامي**

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى الدين وصل امانة المادة ٢٥ قانون الاثبات)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان المدعى عليه مدين لموكلي بمبلغ خمسة ملايين دينار عراقي ترتبت بذمته عن قرضه حسنة بموجب وصل امانة المؤرخ ..... ولامتناعه عن تسديد المبلغ رغم المطالبة المستمرة وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي بالمبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي بالمبلغ المذكور تطبيقا لأحكام المادة (٩٥١ و ٩٥٢) من القانون المدني والمادة (٢٥) من قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية

المدعي

١- سند وصل الامانة

٢- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية

وكيله المحامي

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى دين سند عادي المادة ٢٥ قانون الاثبات)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان المدعى عليه مدين لموكلي بمبلغ خمسة ملايين دينار عراقي ترتبت بذمته عن قيمة شراء مواد انشائية كون موكلي صاحب محل لبيع المواد الانشائية بموجب وصل الشراء موقعة موكلي من المدعى عليه ولامتناعه عن تسديد المبلغ رغم المطالبة المستمرة وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي بالمبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي بالمبلغ المذكور تطبيقا لأحكام المادة (٢٥) من قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية **المدعي**

١- وصل الشراء

٢- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية **وكيله المحامي**

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى الاستملاك قانون الاستملاك رقم ١٢ النافذ)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم .

المستملك / ---------- اضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي ----------

المستملك منه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان دائرة موكلي ترغب باستملاك العقار المرقم ..... والكائن في مدينة ..... والمملوك للمستملك منه ولغرض انشاء مشروع ..... وبما انه لا يوجد مانع قانوني او تخطيطي من الاستملاك وعليه اطلب دعوته المستملك منه للمرافعة والحكم بنزع ملكية العقار وتسجيله ملكا صرفا باسم دائرة موكلي تحقيقا للنفع العام وتقدير قيمة العقار حسب ما ورد في قانون الاستملاك النافذ

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب دعوة المستملك منه للمرافعة والحكم بنزع ملكية العقار وتسجيله ملكا صرفا باسم دائرة موكلي تحقيقا للنفع العام وتقدير قيمة العقار تطبيقا لأحكام المواد (١٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣) من قانون الاستملاك رقم (١٢) النافذ

المدعي

وكيله الحقوقي

بموجب الوكالة المرفقة طيا



(دعوى اتعاب المحاماة المادة ٦٣ قانون المحاماة)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

كان المدعى عليه قد اوكلني للدفاع عنه بموجب الوكالة العامة المرقمة ..... والمؤرخة ..... في الدعوى الجزائية المنظورة من قبل محكمة جنح ..... والتي كان المدعى عليه متهم فيها وفق احكام المادة (٤٤٤) من قانون العقوبات العراقي وتم الافراج عنه لكوني بذلت جهدا بالحضور في جميع جلسات المحاكمة ولم يكن بيني وبين المدعى عليه اي اتفاق على اتعاب وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم باجر المثل والذي اقدره بمبلغ خمسة ملايين دينار عراقي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم باجر المثل تطبيقا لأحكام المادة (٥٩) من قانون المحاماة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية

المدعي

١- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية

وكيله المحامي

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى فرق البدلين قرار ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

سبق وان اشترى موكلي مساحة قدرها ..... ضمن العقار المرقم ..... من المدعى عليه ببدل قدره ..... مقبوض بموجب عقد البيع الخارجي المؤرخ ..... ولامتناع المدعى عليه من تمام نقل الملكية الى موكلي رغم الانذار المسير له بواسطة الكاتب العدل وعدم حضوره الى دائرة التسجيل العقاري في الوقت المحدد وحصولي على استشهاد وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي عن فرق البدلين الذي اقدره ..... وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي عن فرق البدلين الذي اقدره ..... تطبيقا لقرار المرقم ١١٩٨ فقرة (أ) لسنة ١٩٧٧ وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية

المدعي

١- عقد البيع الخارجي

٢- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية

وكيله المحامي

٣- صورة قيد العقار والانذار

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى التعويض عن ضرر مادي المادة ٢٠٢ قانون مدني)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

سبق وان قام المدعى عليه بأحداث اضرار في المركبة العائدة لموكلي المرقمة ..... نوع ..... موديل ..... بسبب حادث الاصطدام المروري الحاصل بتاريخ ..... بموجب اضبارة الدعوى الجزائية المرقمة ..... والصادر فيها حكم من محكمة الجنح في ..... والذي قضى بالحكم على المدان بغرامة مالية قدرها مليون دينار ولاحتفاظ موكلي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي بما يلي :

١- الزام المدعى عليه بالتعويض المادة عن اضرار المركبة بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار عراقي

٢- الزام المدعى عليه بالتعويض عن الاسباب البدنية مبلغ قدره عشرة ملايين دينار عراقي

٣- وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

الاسباب الثبوتية **المدعي**

١- صورة طبق الاصل من وثيقة المركبة

٢- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية **وكيله المحامي**

٣- صورة طبق الاصل من قرار الحكم بالعقوبة

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى تخلية استعمال للماجور يؤدي الى الاساءة بسمعة المستأجر)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان المدعى عليه مستأجر من موكلي العقار المرقم ..... بموجب عقد الايجار المؤرخ ..... بأجرة مقدارها ..... شهريا ولقيام المدعى عليه باستعمال المأجور استعمالا ادى الى الاضرار به والاساءة الى سمعته موكلي من خلال اتخاذه محلا لبيع المشروبات الكحولية وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بتخلية المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بتخلية المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل تطبيقا لأحكام المادة (١٧ / ٦) من قانون ايجار العقار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية

المدعي

١- صورة قيد العقار المرقم .....

٢- صورة عقد الايجار المؤرخ .....

وكيله المحامي

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى تخلية لأحداث المؤجر تغيير جوهري)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان المدعى عليه مستأجر من موكلي العقار المرقم ..... بموجب عقد الايجار المؤرخ ..... بأجرة مقدارها ..... شهريا ولقيام المدعى عليه بأحداث بعض التغييرات الجوهرية في دار السكن وان التغيير تمثل بهدم جزء من السياج الخارجي من دون موافقة موكلي وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بتخلية المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بتخلية الماجور وتسليمه خاليا من الشواغل تطبيقا لأحكام المادة (١٧ / ٤) من قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩ وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية

المدعي

١- صورة من عقد الايجار

٢- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية

وكيله المحامي

٣- صورة قيد العقار المرقم .....

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى تخلية لعدم قيام المستأجر من تسديد اجرة الايجار)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان المدعى عليه مستأجر من موكلي العقار المرقم ..... بموجب عقد الايجار المؤرخ ..... بأجرة مقدارها ..... شهريا تدفع في اليوم الاول من كل شهر حسب الاتفاق المبين في العقد ولعدم قيام المدعى عليه من تسديد اجرة شهر ..... من عام ..... رغم توجيه الانذار له بواسطة كاتب العدل والذي تبلغ به حسب ورقة التبليغ ونظرا لمرور خمسة عشر يوم على تاريخ استحقاق بدل الايجار ولعدم قيامه بالتسديد وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بتخلية المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بتخلية المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل تطبيقا لأحكام المادة (١٧ / ١) من قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩ وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية **المدعي**

١- صورة عقد الايجار

٢- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية **وكيله المحامي**

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى تخلية لهدم العقار)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان المدعى عليه مستأجر من موكلي العقار المرقم ..... بموجب عقد الايجار المؤرخ ..... بأجرة مقدارها ..... ولكون موكلي قد استحصل على اجازة بناء من مديرية البلدية لبناء عمارة ولقيام موكلي بتوجيه الانذار للمدعى عليه بواسطة دائرة الكاتب عدل والذي تبلغ به وتم انذاره بضرورة تخلية المأجور ولامتناعه عن تخلية المأجور وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بتخلية المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بتخلية المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل تطبيقا لأحكام المادة (١٧ / ١٠) من قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩ وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية **المدعي**

١- صورة عقد الايجار

٢- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية **وكيله المحامي**

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى الغاء الاستملاك)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / اضافة لوظيفته ----------

جهة دعوى :-

ان المدعى عليه اضافة لوظيفته ان استحصل حكما في الدعوى المرقمة ..... تضمن الحكم بنزع ملكية العقار المرقم ..... المملوك لموكلي المدعى عليه مقابل بدل استملاك البالغ مقداره ..... واكتسب هذا الحكم البتات بعد تصديقه تمييزا ولعدم قيام دائرة المدعى عليه بإيداع بدل الاستملاك رغم مضي اكثر من ستة اشهر على تصديق الحكم ورغم الانذار المسير بواسطة الكاتب العدل المرقم ..... في تاريخ ..... وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بإلغاء الاستملاك وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بإلغاء الاستملاك تطبيقا لأحكام المادة (٥٧) من قانون الاستملاك وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

المدعي

وكيله المحامي

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى رفع التجاوز)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان المدعى عليه مدين لموكلي بمبلغ خمسة ملايين دينار عراقي ترتبت بذمته عن قرضه حسنة بموجب وصل امانة المؤرخ ..... ولامتناعه عن تسديد المبلغ رغم المطالبة المستمرة وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي بالمبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم لموكلي بالمبلغ المذكور تطبيقا لأحكام المادة (٩٥١ و ٩٥٢) من القانون المدني والمادة (٢٥) من قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية

المدعي

١- سند وصل الامانة

٢- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية

وكيله المحامي

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى اعادة حال عن بيع العقار بموجب عقد بيع خارجي)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

سبق وان قان موكلي ببيع العقار المرقم ..... الى المدعى عليه والمتمثل بدار سكن بموجب عقد بيع خارجي ونظرا لتسليم موكلي الدار للمدعى عليه وامتناعه عن تسديد ثمن المباع ولكون ان العقد الذي لم يقترن بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري يعتبر باطلا ولبطلان عقد البيع وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزامه بتسليم الدار خاليا من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزامه بتسليم الدار خاليا من الشواغل تطبيقا لأحكام المواد (١٣٧ و ١٣٨ ٥٠٨) من القانون المدني رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية **المدعي**

١- صورة عقد البيع الخارجي المؤرخ .....

٢- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية **وكيله المحامي**

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى فسخ العقد)

السيد قاضي محكمة البداءة المختصة بنظر دعاوى العقود

المقاولات الحكومية في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- اضافة لوظيفته وكيله الحقوقي ----------

المدعى عليه / المدير المفوض لشركة ---------- اضافة لوظيفته

جهة دعوى :-

سبق وان ابرمت دائرة موكلي العقد المرقم ---------- المؤرخ ---------- مع شركة المدعى عليه المتضمن انشاء بناية في ---------- بكلفة اجمالية مقدارها ---------- وبمدة تنفيذ ---------- ورغم انقضاء المدة العقدية ومنحه مدة اضافية الا ان المدعى عليه لم يكمل اعمال المقاولة المتفق عليها بموجب العقد المرقم ---------- رغم الانذار المسير له بواسطة دائرة الكاتب العدل في ---------- وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بفسخ العقد مع التعويض عن الضرر الذي لحق دائرة موكلي جراء عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بفسخ العقد مع التعويض عن الضرر الذي لحق دائرة موكلي جراء عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية تطبيقا لأحكام المادة (١٧٧ الفقرة ١) من القانون المدني رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة

الاسباب الثبوتية

١- صورة من العقد اصل الدعوى المرقم ----------

المدعي

وكيله المحامي

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى منع سفر القضاء المستعجل المادة ١٤٢ قانون المرافعات)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

طالب منع السفر / ---------- وكيله المحامي ----------

المطلوب منع سفره / ---------- يسكن ----------

جهة الطلب :-

سبق وان قام موكلي دعوى امام محكمة البداءة المرقمة ..... ولا زالت قيد المرافعة وقد تضمن اساس الدعوى الزام المطلوب منع سفره بتأديته لموكلي مبلغ مقداره ..... كون موكلي دائن له بموجب الكمبيالة المصدقة من دائرة الكاتب العدل وخشية من سفر المدعى عليه في الدعوى ..... المطلوب منع سفره وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى واصدار القرار بمنع سفره

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

وعليه وخشية من سفر المدعى عليه في الدعوى ..... المطلوب منع سفره وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى واصدار القرار بمنع سفره تطبيقا لأحكام المواد (١٤١و ١٤٢) من قانون المرافعات المدنية

الاسباب الثبوتية

المدعي

١- صورة مصدقة من الكمبيالة .....

٢- صورة من عريضة الدعوى المرقمة .....

وكيله المحامي

٣- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية .

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(طلب الكشف المستعجل القضاء المستعجل المادة ١٤٤ قانون المرافعات)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

طالب الكشف المستعجل / ---------- وكيله المحامي ----------

المطلوب الكشف المستعجل ضده / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

ان المطلوب الكشف المستعجل ضده كان قد استأجر من موكلي العقار المرقم ..... الواقع في منطقة ..... بموجب العقد المؤرخ ..... المتخذ دار سكن وقد احدث فيه الاضرار جسيمة نتيجة الاستعمال الغير الاعتيادي المتمثل بحدوث تشققات في الجزء العلوي من سقوف وجدران الدار نتيجة اهمال المستأجر المطلوب الكشف ضده وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المطلوب الكشف ضده للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى واجراء الكشف المستعجل مع اصطحاب خبير مختص وتثبيت حال تلك الاضرار

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المطلوب الكشف ضده للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى واجراء الكشف المستعجل مع اصطحاب خبير مختص وتثبيت حال تلك الاضرار تطبيقا لأحكام المواد (١٤١ و ١٤٤) من قانون المرافعات المدنية

الاسباب الثبوتية

طالب الكشف المستعجل

١- صورة قيد العقار المرقم .....

٢- صورة فوتوغرافية ملونة للأضرار

وكيله المحامي

٣- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(طلب تثبيت الاقرار القضاء المستعجل المادة ١٤٥ قانون المرافعات)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

طالب الاقرار / ---------- وكيله المحامي ----------

المطلوب الاقرار ضده / ---------- يسكن ----------

جهة الطلب :-

سبق وان اشترى موكلي طالب الاقرار من المطلوب الاقرار ضده كافة سهامه في العقار المرقم ..... بموجب عقد بيع خارجي المؤرخ ..... ببدل مقداره ..... مقبوض من قبله بالكامل لكون جنس العقار ارض زراعية وقد امتنعت مديرية البلدية عن ترويج معاملة نقل الملكية اعتبار ان العقار يقع خارج حدود مديرية البلدية وجنس العقار ارض زراعية وعليه ومن اجل الحفاظ على حقوق موكلي اطلب دعوته للمرافعة وتثبيت اقرار المطلوب الاقرار ضده بموجب العقد المرفق طيا في طلبي المرقم .....

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب دعوة المطلوب الاقرار ضده للمرافعة وتثبيت اقراره بموجب العقد المرفق طيا في طلبي المرقم ..... تطبيقا لأحكام المواد (١٤١ و ١٤٥) من قانون المرافعات المدنية

الاسباب الثبوتية

طالب الاقرار

١- صورة قيد العقار المرقم .....

٢- صورة عقد البيع المؤرخ .....

وكيله المحامي

٣- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى تجديد القوة التنفيذية للحكم)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعي / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

سبق وان استحصل موكلي على قرار حكم مكتسب درجة البتات المؤرخ ..... في الدعوى البدائية المرقمة ..... والذي قضى بأجر المثل ونظرا لعدم تنفيذ الحكم ومضى مدة اكثر من سبع سنوات على اكتساب الحكم درجة ولامتناع دائرة التنفيذ عن تنفيذ الحكم وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بتجديد القوة التنفيذية

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بتجديد القوة التنفيذية تطبيقا لأحكام المادة (١١٢ و ١١٤) من قانون التنفيذ وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية **المدعي**

١- صورة مصدقة من قرار الحكم الصادر في الدعوى .....

٢- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية **وكيله المحامي**

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali





(دعوى ابطال التسجيل)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعى / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليهم / ١- ---------- يسكن ----------

٢ - ---------- يسكن ----------

٣- مدير البلدية ---------- اضافة لوظيفته

٤- وزير العدل ---------- اضافة لوظيفته

٥- مدير تسجيل العقاري في -------- اضافة لوظيفته

جهة دعوى :-

ان المدعي موكلي مالك العقار المرقم ..... بموجب سند التسجيل المرقم ..... المؤرخ ..... ومكتسب الشكل النهائي وقد قامت مديرية البلدية بسحب العقار من موكلي وتخصيصه للمدعى عليه الاول الذي قام بدوره ببيع العقار الى المدعى عليه الثاني ولكون ان البيع جاء مخالف لحكم ونصوص القانون اعتبار التسجيل مكتسب الشكل النهائي ولا يجوز ابطاله الا بناء على حكم قضائي مكتسب درجة البتات لكونه من حجية الاحكام القضائية تطبيقا لأحكام المادة (١٠٥) من قانون التنفيذ رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ والمادة (١٣٣) من قانون التسجيل العقاري رقم (٣٤) لسنة ١٩٧١ وتطبيقا لأحكام المادة (١٣٩) الفقرة اولا من نفس القانون وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم بأبطال التسجيل المسجل بالقيد المرقم ..... واعادة تسجيله باسم موكلي بموجب القيد المرقم ..... وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة ولكم فائق الشكر والتقدير ....

الاسباب الثبوتية

المدعي

١- صورة قيد العقار المرقم .....

٢- صورة قيد العقار ..... الثاني

وكيله المحامي

٣- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



(دعوى استرداد حيازة)

السيد قاضي محكمة البداءة في ---------- المحترم ...

المدعية / ---------- وكيله المحامي ----------

المدعى عليه / ---------- يسكن ----------

جهة دعوى :-

بتاريخ ..... استحصلت موكلتي على حكم صادر من محكمة الاحوال الشخصية المرقم وبموجب الحكم المذكور منح موكلتي حق السكنى في منشئات الدار المحدثة العائدة ملكيته الى مديرية البلدية وتم تنفيذ الحكم والسكن في الدار واستمرار حيازتها لمدة اكثر من سنتين الا انها قد فوجئت بقيام المدعى عليه بنزع الحيازة منها و وضع اليد على منشئات الدار بالقوة والاكراه مع ان حيازة موكلتي قانونية مستندة على حكم قضائي حائز على درجة البتات القانونية ولكون قيام المدعى عليه بوضع اليد ونزع الحيازة من دون وجه حق ولا مسوغ قانوني وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم باسترداد الحيازة الى موكلتي المدعية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

ولكم فائق الشكر والتقدير ....

((المطلب مع التكييف القانوني))

اطلب من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليه للمرافعة وتبليغه لمعروض عريضة الدعوى والحكم باسترداد الحيازة تطبيقا لأحكام المواد (١١٤٩ و ١١٥٠ / ١) من القانون المدني وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تطبيقا لأحكام المادة (٦٣) من قانون المحاماة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٥٦

الاسباب الثبوتية

المدعي

١- صورة قيد العقار المرقم .....

٢- صورة قيد العقار ..... الثاني

وكيله المحامي

٣- الوكالة العامة مع سائر البيانات القانونية

بموجب الوكالة المرفقة طيا

07705566606 ميسان - شارع دجلة - مجاور شركة احباب ابو القاسم Ahmed Aliraqi
المحامي / احمد حسين الجيزاني ahmed ali



نسألكم الدعاء

مع تمنياتي لكم بالتوفيق

قار الرسول ص ((زكاة العلم نشره)) قمت بهذا العمل من اجل هذا القول الشريف ولمساعدة زملائي وزميلاتي المحامين الجدد في مهنتهم السامية و نسأل الله ان يوفقنا في هذا العمل البسيط وان يجعله في ميزان حسناتنا وان يوفق الجميع ..